



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/9/2025

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעים:

1. שבזין אברהם
2. גודס זיוה

באמצעות ב"כ עו"ד לוי יניב

-נגד-

הנתבעים:

1. ארג'ואן מאיר
גרושקביץ 39, קריית מוצקין
2. ארג'ואן גליה
גרושקביץ 39, קריית מוצקין
3. בן הרוש סולומון שלמה
גרושקביץ 39, קריית מוצקין

פסק דין

תביעה למתן צו לתיקון צו רישום בית משותף לפי סעיף 145(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. מצאתי שיש לסלק את התביעה על הסף, בהעדר סמכות עניינית.

לתביעה שלפניי קדם הליך בבית המשפט המחוזי (ת"א (מחוזי חיפה) 24355-12-23 שבזין נ' ארג'ואן), בתביעה שהגישו התובעים נגד הנתבעים (להלן – **ההליך המקביל**). בהחלטה מיום 13.08.24 הורה בית המשפט המחוזי על העברת הדיון לערכאה זו. בפועל – התביעה לא הועברה; וביום 16.12.24 הוגשה תביעה חדשה – התביעה שלפניי.

הצדדים ורקע כללי

1. הצדדים הם בעלי הזכויות בבית המשותף ברחוב גרושקביץ 39 קריית מוצקין, הידוע כגוש 11570 חלקה 73 (להלן – **הבית המשותף**). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 25.01.1962, וחל עליו התקנון המצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התובע הוא הבעלים של תת חלקה 4; התובעת היא הבעלים של תת חלקה 2; נתבעים 1-2 הם הבעלים של תת חלקה 3 ונתבע 3 הוא בעליה של תת חלקה 1. לכול דירה צמודה קרקע. לתת חלקה 4 הוצמד גם המחסן שעל הקרקע וגג הבית המשותף.
3. בתביעה שלפניי (להלן – **התביעה החדשה**) ביקשו התובעים את הסעדים שלהלן:
"להכריע במחלוקות הקיימות בין הצדדים בכל הנוגע לתיקון צו הבית המשותף, לרבות ביחס לתשריט התיקון ותקנון המוסכם, וכן ליתן צו עשה לבעלי הדירות לפעול לתיקון רישום צו הבית המשותף ללא כל דיחוי נוסף".
4. בתביעה החדשה טענו התובעים כי במהלך ניהול ההליך הקודם, התעוררו מחלוקות בקשר עם השימוש ברכוש המשותף; למרות שמחלוקות אלו נפתרו, ממשיכים הנתבעים ב"גרירת רגליים", ואינם פועלים יחד עם התובעים לתיקון צו הרישום (סעיף 17). בנסיבות אלו, מבקשים התובעים לכופף על הנתבעים את תיקון צו הרישום (סעיף 11). בקשר לסמכות העניינית טענו התובעים שלערכאה זו הסמכות העניינית לדון בתביעה החדשה "לאור מהותה, ובין היתר גם מכוח סעיף 145 לחוק המקרקעין" (סעיף 12).
5. בהחלטה מיום 06.01.25 שניתנה טרם מסירת הזימונים לדין לצורך המצאתם לנתבעים, הוריתי לתובעים לנמק - מהו מקור סמכותי העניינית לדון בתביעה.
6. בהודעה שהוגשה באותו היום (להלן – **התגובה הראשונה**) טענו התובעים כי בהליך הקודם הורה בית המשפט המחוזי, להעביר את הדיון לערכאה זו. לטענת התובעים בין הצדדים מחלוקות שקשורות לשימוש בשטחים המשותפים, "שבית המשפט המחוזי קבע שהן יידונו בערכאה זו".
7. בהחלטה מיום 07.01.25 ביקשתי מהנתבעים הבהרה נוספת - מדוע הגישו תביעה חדשה, אם ניתנה החלטה המורה על העברת התיק לדיון בערכאה זו.
8. בתגובה שהוגשה באותו היום (להלן – **התגובה השנייה**) טענו התובעים כי הואיל והתביעה לא הועברה מבית המשפט המחוזי, הם הגישו תביעה חדשה; בתוך כך טענו ש"אין כלום חדש מבחינת ציר הסכסוך שבין הצדדים". בתגובה זו טענו לראשונה התובעים שערכאה זו שואבת את סמכותה העניינית מהחלטת ההעברה שנתן בית משפט המחוזי; "ללא קשר לסמכותה הטבועה על פי סעיף 145 לחוק המקרקעין".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/9/2025

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. לאחר עיון בחומר שלפניי ובחינת טענות התובעים, מצאתי שיש למחוק את התביעה על הסף בשל העדר סמכות עניינית.

פסק הדין בהליך קודם

10. ההליך הקודם נפתח בדצמבר 2023. כתב התביעה שהוגש בהליך הקודם, אינו מונח לפניי אך מכתבי ההגנה שצורפו כנספח לתביעה החדשה, נמצא כי הטענה לחוסר סמכות עניינית בהליך הקודם הועלתה על ידי התובעים. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 05.06.24 התבקשה התייחסותם של התובעים לטענה. בדיון זה הסכימו הצדדים לכנס את האספה הכללית לצורך קבלת החלטה באחת מן המחלוקות הקשורה למיקום ולמבנה הפחים ברכוש המשותף; ואם לא תושג הסכמה בעניין זה – יועבר התיק לערכאה זו.

11. בהחלטה שנתן בית המשפט המחוזי ביום 13.08.24 נקבע כך:

"לאחר שעיינתי בהודעות ותגובות הצדדים ובהמשך להסכמתם, אני מורה על העברת הדיון בתביעה אל המפקחת על הבתים המשותפים בחיפה. כעולה מטיעוני הצדדים, ובכלל זה טיעוניהם בדיון שהתקיים, מדובר במחלוקת בין בעלי דירות בבית משותף סביב השימוש ברכוש המשותף והאופן בו יש לבטא שימוש זה בתשריט ותקנון הבית המשותף (מיקום פחי האשפה, חניות ועוד). מכאן ולאור מהות הסכסוך והסכמת הצדדים שניתנה גם בדיון שהתקיים, אני מורה על העברת ההליך, כאמור לעיל, אל המפקחת על הבתים המשותפים. אין צו להוצאות".

12. כפי שציינו התובעים בתגובה השנייה - התיק לא הועבר מבית המשפט המחוזי לערכאה זו. התובעים גם לא טוענים שעשו ניסיונות כלשהם להעביר את התביעה מבית המשפט לערכאה זו. במקום להגיש תביעה חדשה, יכלו התובעים להגיש את המסמכים ואת כתבי הטענות מההליך הקודם, ולעמוד על המשך בירור התביעה, אך הם לא עשו כן.

השוני בין התביעה בהליך הקודם לתביעה החדשה

13. התובעים צירפו לתביעה החדשה את כתבי ההגנה בהליך הקודם. כאמור כתב התביעה שהוגש בהליך הקודם, לא הוגש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בתביעה החדשה ביקשו התובעים להורות על תיקון צו רישום הבית המשותף לפי סעיף 145(א) לחוק המקרקעין. בסעיף 12 לתביעה החדשה שכותרתו "העובדות המקנות סמכות לבית המשפט", טענו התובעים שהסמכות העניינית נובעת מ"מהותה" של התובענה ומסעיף 145 לחוק המקרקעין.

15. לאחר שעוררתי את שאלת הסמכות העניינית, הסבירו התובעים ש"הייתה הסכמה של הנתבעים להעברת הסכסוך...הסכמה שקיבלה אשרור של בית המשפט המחוזי" (סעיף 3 לתגובה הראשונה); ושהדיון הועבר לערכאה זו, בשל מחלוקות סביב השימוש ברכוש המשותף (סעיפים 2-3 לתגובה הראשונה).

16. אלא שבתביעה החדשה טענו התובעים, שהמחלוקות שעלו בקשר לשימוש בשטחים המשותפים **נפתרו** וכבר אינן (סעיפים 17(א), 17(ג)-17(ה) לתביעה החדשה), וכלשון התובעים: "**כפי שניתן לראות אין ולא נותרה בין הצדדים כל מחלוקת המונעת את קידום הליך תיקון צו הבית המשותף**" (עמוד 4 לתביעה החדשה).

17. יודגש כי בתגובותיהם לא טענו התובעים לזהות בין התביעות, אלא טענו באופן כללי ומעורפל ש"**אין כלום חדש מבחינת ציר הסכסוך שבין הצדדים**" (סעיף 2 לתגובה השנייה).

18. בנסיבות המתוארות, שבהן התובעים זנחו את תביעתם בהליך הקודם, ובחרו להגיש תביעה חדשה, שונה ממנה - אין הם רשאים לבסס טענתם לסמכות עניינית בתביעה שלפניי על הסכמה או על החלטה שניתנה בהליך הקודם. הסכמת הנתבעים בהליך הקודם והחלטת ההעברה שניתנה בהתבסס (גם) עליה, ניתנו ביחס לתביעה הספציפית שם, והן אינן רלבנטיות בהליך שלפניי. **כפי שנאמר, מלכתחילה התובעים לא הזכירו בתביעה החדשה את ההליך הקודם כנתון המבסס סמכות עניינית** (ראו סעיף 12 לתביעה החדשה).

19. בלי שיהא בכך לקבוע מסמרות אציין כי מהחומר שמונח לפניי עולה לכאורה שעיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת לזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, בעקבות בנייה שבוצעה עם השנים ובשל מורת רוחם של הנתבעים מהיקף הבנייה שביצעו התובעים (ויש עוד בכוונתם לבצע, לפי הנטען). בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים מאיר ארג'ואן ובן הרוש, בהליך הקודם צוין כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כפי הנראה פניו של התובע לייצר לעצמו בעתיד עוד שתי יחידות כך שבסה"כ התובע שואף להגיע בסופו של יום ל 4 יחידות לפחות....לסיכום, התובע שהינו גורם חדש יחסית בבניין מתנהג ומתנהל בכוחניות כאילו הבניין שלו ומכוון מטרה לבנות יחידה נוספת על הגג ויחידה נוספת באמצעות איחוד המחסנים בקומת הקרקעי ובאופן זה, יהפוך לבעלים של 4 יחידות" (סעיף 3) "בפן העקרוני, מסכימים כי יש צורך בתיקון צו רישום הבית המשותף אך לא בכל תנאי. לתובע אין כל פריבילגיה בקביעת התנאים בתקנון בתשריט ו/או בהצמדות" (סעיף 5).

סיכום ביניים

20. לסיכום חלק זה אני קובעת כדלקמן:

- א. החלטת בית המשפט המחוזי בהליך הקודם, המורה על העברת הדיון לערכאה זו ניתנה בהסכמת הצדדים, לנוכח טענות למחלוקות בקשר לשימוש ברכוש המשותף, **שהעלו הנתבעים בכתבי הגנתם**. מחלוקות אלו כבר אינן קיימות לטענת התובעים.
- ב. מטעמים שאינם ידועים התיק לא הועבר פיזית ללשכתו.
- ג. התובעים לא נקטו כל פעולה להעברת התיק מבית המשפט המחוזי לערכאה זו, אלא הגישו תביעה חדשה; במעשיהם אלו, יש לראות בתובעים כמי שזנחו את התביעה בהליך הקודם.

התביעה החדשה הוגשה בניגוד לכללי הסמכות העניינית

21. משהוגשה תביעה חדשה, יש לבחון את התאמתה להתברר בערכאה זו, בהתאם לכללי הסמכות העניינית.

22. מצאתי להקדיש כמה מילים להבחנה בין הסמכויות המנהליות לבין הסמכויות השיפוטיות של המפקח על רישום המקרקעין; אלו ואלו מוסדרות בחוק המקרקעין [ראו: ע"א 44/72 שם טוב נ' פריבר, פ"ד כו(1) 617 (1972); עש"א (מחוזי תל אביב) 34256-02-13 זלינגר נ' הממונה על המרשם (נבו 16.06.13)].

23. למפקח על רישום מקרקעין (המנהל) מוקנות סמכויות מנהליות מכוח הוראות סימן ג' לפרק ט' לחוק המקרקעין, אלו כוללות מתן צו לרישום בית משותף (סעיף 143 לחוק המקרקעין), וסמכות לתקן ולבטל צו רישום בית משותף (סעיפים 145-146). ערר על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה מנהלית של המפקח יוגש לממונה על המרשם (סעיף 121 לחוק המקרקעין)
(להלן – המפקח המנהלי).

24. המפקח על רישום מקרקעין (השיפוטי) מוסמך לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים. סמכויות המפקח וסדרי הדין בהליכים לפניו מוסדרים בפרק ו' סימן ד' לחוק המקרקעין. למפקח מוקנות כל הסמכויות שיש לשופט שלום הדין בתביעה אזרחית (סעיף 74 לחוק המקרקעין). דין החלטה של המפקח השיפוטי כדין פסק דין של בית משפט השלום לעניין אכיפתה והוצאתה לפועל (סעיף 76 לחוק המקרקעין); ערעור עליו מוגש לבית המשפט המחוזי (סעיף 77 לחוק המקרקעין) (להלן – המפקח השיפוטי).

25. סמכותו העניינית של המפקח השיפוטי מוסדרת בסעיף 72 לחוק המקרקעין:

- (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6א, 21ב, 21ד ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
- (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

26. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח השיפוטי סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. התנאי הראשון עוסק בזהות הצדדים; במסגרתו יש לבחון, האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם, כמפורט בסעיפים 72 (א) ו-(ג) ובסעיף 73 לחוק המקרקעין. התנאי השני עניינו מהות הסכסוך, ובמסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין [ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.2016)]. עניין שלא נמסר באופן מפורש לסמכות המפקח השיפוטי, נעדר הוא סמכות לדון בו [ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. אין חולק כי הצדדים לתביעה החדשה הם בעלי דירות בבית המשותף, ולכן התנאי שעניינו זהות הצדדים מתקיים. מכאן יש לבחון - האם מתקיימת אחת מהעילות המפורטות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, מכוחן אפשר שיינתן צו לתיקון צו רישום הבית המשותף.

28. התובעים מבקשים בתביעה החדשה "להכריע במחלוקות הקיימות בין הצדדים בכל הנוגע לתיקון צו הבית המשותף, לרבות ביחס לתשריט התיקון ותקנון המוסכם, וכן ליתן צו עשה לבעלי הדירות לפעול לתיקון רישום צו הבית המשותף".

29. הסעד המבוקש "להכריע במחלוקות הקיימות בין הצדדים", הוא סעד כללי וממילא, בגוף התביעה טענו התובעים שאין מחלוקת בין הצדדים בקשר לשימוש ברכוש המשותף (ראו סעיף 16 לעיל). מניסוח התביעה החדשה עולה לכאורה כי הימנעות הנתבעים משיתוף פעולה לצורך תיקון הצו, קשורה לסכסוך בין הצדדים שקיים זה שנים; אך נמנעו מלפרט בתביעה החדשה על מה נסוב הסכסוך (ראו סעיף 19 לעיל).

30. הגורם שמוסמך לתקן בפועל את צו הרישום, כקבוע בסעיף 145(א) לחוק המקרקעין, הוא המפקח המנהלי, זאת על בסיס דיון בבקשה לתיקון צו רישום שמגיש בעל דירה או בעל זכות בדירה.

31. ויובהר, כי סמכותו של המפקח המנהלי לפי סעיף 145(א) לחוק המקרקעין - מוגבלת. "הוא אינו מאפשר לשמוע עדים ולחקורם או לנקוט אמצעים שיפוטיים מובהקים, ולפיכך, ככלל, הכרעתו של המפקח בהליך שכזה תינתן רק כאשר הוא משוכנע שמסקנתו עולה באופן ברור וחד משמעי מהחומר המצוי בפניו. בתוך כך, מקום שבו מתעורר ספק בדבר פרשנותו של מסמך כלשהו, כמו גם מקום שבו כדי להכריע במחלוקת כלשהי יש צורך בפעולות שיפוטיות כאלה ואחרות, על המפקח להפנות את הצדדים לקבלת הכרעה בערכאה המוסמכת [ר' והשווה לפסק הדין בה"פ (מחוזי ת"א) 1593-09 שרון נ' מנהל מקרקעי ישראל (פורסם באתר נבו)]" (הדגשה שלי - עמ"ב) [החלטת הממונה על המרשם בתיק 95/2019 כהן נ' פורשנר (04.08.2019)].

32. הנה כי כן, סמכותו של המפקח המנהלי לתקן צו רישום לפי סעיף 145(א) לחוק המקרקעין מוגבלת למקרים שבהם מבקש התיקון עומד בדרישות הקבועות בחוק ובהסכמות הנדרשות לפי דין; כך למשל לצורך הוצאת שטחים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית נדרש לצרף לבקשה לתיקון צו תקנון מוסכם, תשריט ואת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/9/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכמת כל בעלי הדירות (לפי סעיף 62 לחוק המקרקעין) – ככלל, על סמך אלו הבקשה תתקבל, וצו הרישום יתוקן על ידי המפקח המנהלי. דוגמה נוספת: לצורך העברת חניה צמודה מדירה א' לדירה ב', לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות ודי בהגשת בקשה חתומה על ידי בעלי הדירות הרלבנטיים, כדי שהמפקח המנהלי יתקן את צו הרישום.

33. המפקח המנהלי רשאי לתקן צו רישום גם בהתאם להוראה שניתנה לו על ידי בית משפט, לאחר שהכריע בעצם הזכות לתקן את צו הרישום. בעניין זה אפנה לדברים שנאמרו בתיק הפ (מחוזי תל אביב) 695-08 **עברון נ' סגל** (נבו 14.01.2010):

"**אין מקום לטענת הנתבעים, על פיה מוקנית הסמכות לדון בסעד ההצהרתי המתבקש, כאמור לעיל, למפקח על פי חוק המקרקעין בלבד. סעיף 145 (א) לחוק המקרקעין קובע כי המפקח רשאי לתקן צו רישום הבית המשותף בפנקס. עם זאת, בית משפט זה הוא המוסמך לדון בעצם הזכות לתיקון צו הרישום, כפי שגם נעשה על ידי בית משפט בהמלצת פתיחה (ירושלים) 127/96 גל נ' וולדמן...**" (הדגשה שלי – עמ"ב) [ראו גם החלטה בה"פ (מחוזי תל אביב) 13653-07-17 **הדר הפודים בע"מ נ' גוטליב** (נבו 07.06.18)].

34. עניינו של פסק הדין בהכרעה בזכויות קנייניות, המצויה בסמכות ייחודית של בית המשפט המחוזי. אך הדברים שנאמרו בו נכונים ביחס להליך המתברר לפני המפקח השיפוטי. כפועל יוצא של הכרעה בזכויות הצדדים, בסכסוך שהכרעה בו נתונה למפקח השיפוטי לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, אפשר שינתן סעד שעניינו תיקון צו רישום בית משותף.

35. כך למשל, במסגרת הליך לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 רשאי המפקח השיפוטי במסגרת אישור תכנית חיזוק שמטרתה בניית דירות חדשות "**ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין**" (סעיף 5(ב) לחוק); בכלל זה להורות על תיקון צו הרישום לצורך ביצוע עבודות החיזוק או לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת העבודות. דוגמה נוספת: בהליך לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, מוסמך המפקח השיפוטי להכריז על בית משותף "בית מורכב"; אם הורה כן, "**יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)**" (סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין). כפועל יוצא, ועל סמך הכרעתו של המפקח השיפוטי, רשאים יהיו בעלי הדירות להגיש בקשה למפקח המנהלי, לתקן את צו הרישום.

36. אפנה לפסק דין בערעור על החלטה של מפקח שיפוטי לסלק תביעה למתן צו לפי סעיף 145(א) לחוק המקרקעין, בשל העדר סמכות עניינית, בנסיבות הדומות למקרה דנן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/9/2025

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"מהותו של הסכסוך, כפי שהוצג על ידי המערער לפני המפקחת, הוא אי הסכמה בין הצדדים בנוגע לנקיטת פעולות לתיקון צו הבית המשותף והתאמתו למצב הפיזי והמשפטי הנוכחי, ולא סכסוך בדבר זכויות וחובות הצדדים לפי התקנון הקיים. הסכסוך, כפי שהוצג על ידי המערער לפני המפקחת, אינו נמנה על המחלוקות שהכרעה בהן נתונה לסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. אין אפוא פגם בתוצאת פסק הדין ובקביעת המפקחת כי התביעה אינה נתונה לסמכותה" [עש"א (מחוזי ירושלים) 58158-05-19 מוהדב נ' רישרד (נבו) 03.10.2019].

37. לסיכום - בתביעה שלפניי מבקשים התובעים צו לתיקון צו רישום בית משותף, לפי סעיף 145(א) לחוק המקרקעין. לאחר בחינת עובדות כתב התביעה, אין בידי לקבוע שהמחלוקת בתביעה שלפניי נמנית על אחד מהעניינים המפורטים בסעיף 72 לחוק המקרקעין, משכך, היא אינה באה בגדרי סמכותי העניינית; בנסיבות שפורטו לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

המזכירות תמציא את פסק הדין לתובעים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' בטבת תשפ"ה, 20 בינואר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין